

VERONICA LILY DHARMA S.H.

NOTARIS /

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
UNTUK
KOTAMADYA BANJARMASIN

Jalan Let. Jen. Haryono M.T. No. 220
Telp. 2818
BANJARMASIN

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. CANDI MAS RAYA"

TURUNAN / 

AKTE TGL. 9 Februari 19 77 NO. 19



PERSEROAN TERBATAS

"P.T. CANDI MAS RAYA"

Nomor : 19

Pada hari ini, hari Rabu tanggal sembilan Pebruari-----
seribu sembilanratus tujuhpuuluhtujuh (9-2-1977).-----
-Hadir dihadapan saya, VERONICA LILY DHARMA Sarjana Hukum,
notaris di Banjarmasin, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----
yang telah dikenal oleh saya, notaris dan akan disebutkan-----
dibagian akhir akte ini :-----
Tuan TIRTO TEDJOMOELJONO, pengusaha, bertempat tinggal-----
dikediri, Jalan Laksamana Muda Laut Yos Soedarso-----
nomor 206, untuk sementara waktu berada di Banjarmasin.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk dirinya sendiri, dan-----
- b. sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian atas-----

nama, untuk seperlunya memperkuat diri dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya untuk :-----

1. Tuan MAS BOEDI, partikular, bertempat tinggal di-----
Surabaya, Jalan Raya Darmo nomor 61.-----
2. Tuan AGUS LANGGENG BASUKI, partikular, bertempat-----
tinggal di Surabaya, Jalan Kampar nomor 9.-----

Penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----

Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana-----

tersebut diatas, menerangkan bahwa mereka bersama-sama-----
dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan-----
tidak mengurangi izin dari yang berwajib dan dengan memakai
peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :--

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

----- Pasal 1. -----

Perseroan terbatas ini bernama :-----



----- "P.T. CANDI MAS RAYA" -----

bertempat kedudukan di Banjarmasin, dengan cabang-cabang/
perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

A.-mengusahakan perdagangan umum, termasuk juga perdagangan

interinsuler, import dan eksport, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta segala usaha-usaha sebagai leveransier, grossier, distributor dan keagenan/perwakilan dari badan-badan-- usaha lainnya.-----

-mengusahakan perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan-- berbagai pekerjaan pembangunan dan pekerjaan tehnik-- lainnya.-----

-mengusahakan perusahaan perindustrian.-----

-mengusahakan perusahaan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.-----

B. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut baik dengan--

usaha sendiri maupun dengan kerja sama dengan orang atau badan-badan hukum lain, baik didalam maupun diluar-- negeri dan selanjutnya menjalankan segala tindakan yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha----- tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan Undang-- Undang/peraturan-peraturan yang berlaku.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3. -----

Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasar ini-----

disetujui dan disahkan oleh yang berwajib, dengan menginda



kan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu-----
tujuhpuluhlima tahun lamanya.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.10.000.000,-----
(sepuluh juta rupiah), terbagi atas 100 (seratus) helai-----
saham, masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu-----
rupiah).-----
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor-----
penuh dengan uang tunai oleh para pendiri sebesar-----
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang diperinci lebih-----
lanjut dalam pasal 24.-----
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan-----
modal bekerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang-----
ditetapkan oleh Direksi dan para Komisaris, dengan-----
mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam-----
anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan-----
harga dibawah pari.-----
4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam-----
simpanan, maka para pemegang saham diberi kesempatan-----
terlebih dahulu untuk membeli saham-saham yang akan-----
dikeluar dalam tempo satu bulan setelah Direksi menyiarkan-----
keputusan tentang pengeluaran itu, sedapat mungkin-----
menurut perbandingan saham-saham yang dimiliki oleh mereka.---
5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam-----
tempo sepuluh tahun terhitung dari hari dimulainya perseroan-----
ini, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang-----
berwajib apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.---

----- S A H A M - S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan nama-----
pemiliknya dicatat pada surat-surat saham oleh Direksi.-----
2. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai-----
seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima
seperangkat tanda dipiden baru.-----
3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangani-----
oleh Direktur (Utama) dan seorang Komisaris, sedang tanda-----
tanda dipiden dan talon harus mempunyai nomor sama dengan-----
saham yang disertainya.-----
4. Saham-saham tidak dapat dibagi; Perseroan hanya mengakui
seorang sebagai pemilik dari satu saham, jikalau suatu-----
saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab-----
lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang-----
mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang diantara
mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan-----
hanya wakil itu sajalah berhak mempergunakan hak-hak yang-----
diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.-----

----- Pasal 6. -----

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau-----
talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas-----
permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi-----
diberikan duplikat-duplikatnya.-----
2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian-----
ini dibuat proses perbal oleh Direksi dan dilaporkan-----
dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut.-----
3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau-----



talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan-----
kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari----
surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan-----
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-----
peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah duplikat-duplikat dikeluarkan, maka surat-surat----
aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----

5. Dari duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang---
harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih----
yang terbit ditempat kedudukan perseroan.-----

6. Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan paut dengan-----
pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang----
berkepentingan.-----

----- Pasal 7. -----

1. Untuk saham-saham oleh Direksi diselenggarakan buku-----
daftar saham dikantor perseroan, dalam mana dicatat nama-----
dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan lain-----
keterangan yang dianggap perlu.-----

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang-----
saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi;-----
Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala-----
panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada---
tempat tinggal yang terakhir tercatat dalam buku daftar-----
saham.-----

3. Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu-----
catatan dari penyerahan itu yang ditulis didalam buku-----
daftar saham dan diatas surat sahamnya yang dipindahkan,-----
yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh seorang-----
anggota Direksi dan seorang Komisaris.-----

4. Pemindahan tersebut harus berdasarkan suatu keterangan-
yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang-----
menerima pemindahan atau wakil-wakilnya, atau didasarkan---
surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat---
dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu.-----

5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan jikalau-----
syarat-syarat untuk pemindahan itu, yang tersebut dalam---
anggaran dasar ini telah dipenuhi.-----

6. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham-----
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak--
diperkenankan.-----

7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham dengan---
sebaik-baiknya.-----

8. Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku-----
daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.-----

----- Pasal 8. -----

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu
saham hanyalah :-----

a. seorang warganegara Indonesia, atau-----

b. suatu badan yang berkedudukan di Indonesia, didirikan---

menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan para
anggotanya atau para pemegang sahamnya dan para-----
anggota pengurusnya menurut ketentuan yang tersebut---
dalam sub a diatas ini.-----

2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari ketentuan
tersebut.-----

3. Jikalau suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau
sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik
seorang atau suatu badan yang dimaksud dalam ayat 1 dari---
pasal ini, maka dalam jangka waktu satu tahun orang/badan---



ini diwajibkan menyerahkan saham itu kepada orang atau-----
badan yang dimaksudkan tersebut, dengan mengindahkan pasal-----
9 dan selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara-----
yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham tersebut dianggap-----
tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu-----
dibekukan.-----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak dan penyerahan serta penggadaian suatu-----
saham hanya diperbolehkan kepada pemegang saham lainnya-----
atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh-----
rapat umum para pemegang saham, kecuali yang disebabkan-----
karena warisan.-----
2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-----
tersebut tidak sah terhadap perseroan.-----

----- PENGURUSAN DAN PENGAWASAN -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi-----
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dibawah-----
pengawasan sedikit-dikitnya seorang Komisaris dan apabila-----
ada lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya-----
menjadi Direktur Utama, demikian pula apabila ada lebih-----
dari seorang Komisaris, seorang dari padanya menjadi-----
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat menjadi anggota Direksi dan-----
Komisaris hanyalah warganegara Indonesia, dalam hal-----
kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan
dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya;-----
Sebagai anggota Direksi dan Komisaris dapat juga diangkat-----
badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1;-----
3. Para anggota Direksi dan para Komisaris diangkat oleh-----

rapat umum para pemegang saham untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut.

4. Kepada para anggota Direksi dan para Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan/atau Komisaris, maka dalam satu bulan sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu.

Pasal 11

1. Para anggota Direksi, baik bersama-sama maupun masing-masing, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, demikian dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka),

b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin,

c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan,

d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan,

-ia harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah seorang Komisaris.

2. Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para



anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh mereka bersama---
dan masing-masing anggota Direksi diwajibkan meminta-----
pertimbangan terlebih dahulu dari para anggota Direksi-----
lainnya untuk segala hal yang menurut lazimnya dalam dunia---
perdagangan, termasuk hal-hal yang penting bagi perseroan,---
satu dan lain dengan tidak perlu dibuktikan terhadap pihak---
lain.-----

3. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak---
mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan---
dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.-----

----- Pasal 12 -----

1. Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan---
Direksi.-----

2. Para Komisaris bersama-sama atau masing-masing, setiap---
waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman---
halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau---
dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku,---
bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan---
uang kas dan lain sebagainya, serta mengetahui segala---
tindakan yang telah dijalankan.-----

3. Para Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta---
bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.-----

4. Direksi diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal-hal---
yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan---

5. Para Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu---
berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang---
anggota Direksi atau lebih, jikalau ia/mereka ini-----
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau---
melalaikan kewajiban atau-karena hal-hal yang penting.-----

Pembebasan tugas ini harus diberitahukan disertai alasan-----

yang menyebabkan tindakan itu.-----

6. Dalam tempo satu bulan sesudah dilakukan pembebasan---
tugas tersebut, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan
rapat umum para pemegang saham, rapat mana yang akan----
menentukan apakah anggota Direksi yang tersangkut-----
diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan,---
sedang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan
membela diri; Rapat ini diketuai oleh seorang Komisaris,--
jikalau Komisaris pun tidak ada yang hadir, oleh seorang---
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

7. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diada-
kan dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut,--
maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.---

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas---
mereka atau oleh suatu sebab perseroan tidak mempunyai---
Direksi, maka para Komisaris untuk sementara diwajibkan--
mengurus perseroan; Dalam hal itu para Komisaris berhak--
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih--
diantara mereka atau orang lain atas tanggungan mereka.---

9. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala---
hak dan kewajiban untuk para Komisaris, yang tersebut dal-
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI

----- Pasal 13 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai
dengan tigapuluh satu Desember dan pada akhir bulan-----
Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir
bulan Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh, mak-
buku-buku perseroan ditutup.-----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat-

neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa-----
oleh para Komisaris, berikut surat-surat pertanggung-
jawab tahunan lainnya, harus sudah disediakan dikantor-----
perseroan, sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat-----
umum tahunan yang dimaksudkan dalam pasal 14 dimulai untuk-----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat-----
umum para pemegang saham berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakannya dalam-----
tahun buku yang bersangkutan yang mengenai pekerjaan-----
pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan-----
memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para Komisaris atas-----
pengawasan mereka.-----

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni,-----
untuk pertama kali dalam tahun seribu sembilanratus tujuh---
puluh delapan, oleh Direksi harus diselenggarakan rapat-----
umum tahunan para pemegang saham.-----
2. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu, Direksi---
memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-----
hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu,-----
teristimewa mengenai pengurusannya.-----
3. Dalam rapat umum itu diajukan neraca dan perhitungan-----
laba rugi yang tersebut dalam pasal 13 untuk disahkan dan-----
ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.-----

Pasal 15

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-----
tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-----
2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat-----

umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang--
Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang--
mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari modal----
yang telah dikeluarkan oleh perseroan, didalam surat-----
permintaan nama harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang--
hendak dibicarakan.-----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat-----
tersebut dalam satu bulan setelah surat permintaannya-----
diterima, maka yang menanda tangani surat permintaan berhak
untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan,--
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam
anggaran dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih oleh dan
dari antara mereka yang hadir, dan semua keputusan yang----
diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak
bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat-----
kedudukan perseroan.-----

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan-----
dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih----
yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan/atau dengan--
surat undangan yang dikirimkan kepada para pemegang saham--
menurut alamat yang terakhir tercatat dalam buku daftar---
saham, sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat---
diadakan, dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu--
menurut pertimbangan yang mengundang harus segera-----
diselesaikan, tujuh hari sebelumnya.-----

3. Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal,--
jam dan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang---
hendak dibicarakan.-----

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka---
panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas ini tidak---
menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil keputusan---
yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang-----
rapat dapat diadakan disegala tempat.-----

----- Pasal 17 -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara---
lain, maka segala rapat diketuai oleh Direktur Utama,-----
jikalau Direktur Utama tidak hadir atau tidak ada oleh-----
seorang anggota Direksi lainnya, jikalau para anggota-----
Direksi tidak ada yang hadir oleh Komisaris (Utama) dan-----
jikalau inipun tidak ada yang hadir oleh seorang yang-----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat-----
itu dibuat notulen atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan---
ditanda tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang---
pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka---
yang hadir dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap-----
semua pemegang saham.-----

3. Penanda tangan ini tidak perlu jikalau notulen itu-----
dibuat dengan proses perbal notaris.-----

----- Pasal 18 -----

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara---
lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang-----
terbanyak seperti biasa; Apabila jumlah suara yang setuju---
dan tidak setuju sama banyaknya maka undian yang menentukan---
jikalau mengenai diri orang, dan dianggap sebagai ditolak---
jikalau mengenai hal-hal lain.-----

2. Didalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham---
memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara.-----

3. Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain dengan surat.-----

4. Para anggota Direksi dan para Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak----- selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.-----

5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa----- tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.-----

6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka----- pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan tentang hal----- hal lain dengan lisan.-----

7. Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap----- sebagai suara yang tidak dikeluarkan.-----

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

----- Pasal 19 -----

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang tersebut----- dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para----- pemegang saham, rapat mana menentukan pula diadakannya Dana cadangan atau tidak.-----

2. Jikalau menurut pertimbangan Direksi jumlah dari Dana----- cadangan telah cukup besarnya, maka atas usulnya rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian dari----- keuntungan yang dipisahkan untuk Dana cadangan, dibagi atau digunakan untuk keperluan lain.-----

3. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjuk----- kan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan Dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun yang akan-----
datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama---
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan-----
laba rugi itu belum sama sekali ditutup.-----

4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun-----
setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perseroan.-----

----- D A N A - C A D A N G A N -----

----- Pasal 20. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang-----
diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat---
menentukan supaya dana itu seluruhnya atau sebagian diguna---
kan untuk modal bekerja atau keperluan lain.-----

2. Direksi mengurus dan menyimpan serta memperbungakan Dana---
cadangan menurut cara yang dipandang baik olehnya, dengan-----
persetujuan para Komisaris.-----

3. Laba yang diperoleh dari Dana cadangan itu dimasukkan-----
dalam perhitungan laba rugi.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 21. -----

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar---
ini termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan---
perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentu---
kan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar-----
atau memperkecil modal perseroan (usul untuk memperkecil-----
modal yang dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam-----
sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat-----
kedudukan perseroan dan Berita Negara untuk kepentingan-----
para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari-----
suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang-----
sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus-----

diwakili sedikit-dikitnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang dimuka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, dalam rapat mana diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan ini adalah sah, asal saja yang menyetujuinya sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib seberapa masih diperlukan.

Pasal 22.

1. Jika perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan para Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Didalam rapat umum itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang

saham.-----

5. Anggaran dasar ini seperti tersebut dalam akte ini atau---
mungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap berlaku sampai---
dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat-----
umum para pemegang saham dan diberikannya peng lunasan dan---
pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 23. -----

Segala hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum para-----
pemegang saham.-----

----- Pasal 24. -----

1. Menyimpang dari peraturan yang ditetapkan dalam pasal 10--
tentang cara pengangkatan para anggota Direksi-----
dan para Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat-----
sebagai :-----

Direktur Utama : menghadap tuan TIRTO TEDJOMOLJONO;-----

Direktur : Tuan AGUS LANGGENG BASUKI tersebut;-----

Komisaris : Tuan MAS BOEDI tersebut;-----

pengangkatan-pengangkatan mana juga telah disetujui oleh-----
masing-masing yang bersangkutan dan kemudian harus mendapat-----
penguatan dari rapat umum para pemegang saham yang pertama---
diadakan.-----

2. Direksi dan tuan YAHYA TAUFIK, pembantu kantor notaris,---
bertempat tinggal di Banjarmasin, baik bersama-sama maupun---
masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-----
kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon---
pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib serta---
menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dengan akte-----
resmi, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-----

perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk-----
keperluan mana menghadap dimana perlu, memberikan keterangan
keterangan, membuat, suruh membuat dan menanda tangani-----
semua akte-akte/surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya
menjalankan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna--
untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.-----

3. Akhirnya-penghadap untuk diri sendiri dan bertindak-----
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa dari saham--
saham yang telah dikeluarkan, telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai oleh pendiri-pendiri :-----
-penghadap tuan-TIRTO TEDJOMOELJONO,-----

| 10 (sepuluh) helai saham, atau-----Rp.1.000.000,
| (satu juta rupiah),-----

-tuan MAS BOEDI tersebut,-----

| 10 (sepuluh) helai saham, atau-----Rp.1.000.000,
| (satu juta rupiah),-----

-tuan AGUS LANGGENG BASUKI tersebut,-----

| 10 (sepuluh) helai saham, atau-----Rp.1.000.000,
| (satu juta rupiah).-----

-----DEMIKIAN AKTE INI-----

| Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda tangani-----
di Banjarmasin, pada hari dan tanggal tersebut pada awal ak
ini, dengan dihadiri oleh nona RIKA CUGITO dan nona NELLY--
HALIMANTONO, keduanya pegawai kantor notaris, bertempat---
tinggal di Banjarmasin, sebagai saksi-saksi.-----

| Setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada---
penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani lah akte ini-
oleh penghadap, para saksi dan saya, notaris.-----

| Dibuat dengan satu tambahan, tanpa memakai coretan-----
maupun coretan dengan penggantian.-----

-DITANDA TANGANI OLEH :-TIRTO TEDJOMOELJONO;-----

-RIKA CUGITO;-----

-NELLY HALIMANTONO;-----

-VERONICA LILY DHARMA S.H.-----

-----diberikan sebagai : T U R U N A N .-

14 AUG 1987



V. LILY DHARMA SH
Notaris Banjarmasin



PADA HARI INI, <u>SABTU</u>	TANGGAL <u>28-3-1987</u>
AKTE. <u>Pers. Terbatas PT. Candi MAS RAYA</u>	
BERKEDUDUKAN DI... <u>BANJARMASIN</u>	TELAH DIDAF-
TARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DI-BANJARK-	
MASIN, DIBAWAH PENDAFTARAN No. <u>11</u> /1987/P.F/PT	
PANITERA KEPALA PENGADILAN NEGERI	
BANJARMASIN	
ONGKOS-ONGKOS:	<u>DERLIE SUHIN. S.H.</u>
PENDAFTARAN... <u>RD 500-</u>	NIP. <u>040002120</u>
LEGES... <u>RD 1500-</u>	
JUMLAH... <u>RD 2000-</u>	<u>25/07</u>